

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen E

Estás en régimen híbrido

Servicio público gestionado en privado, o entidad con fondos públicos

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Estás en la zona que casi nadie tiene mapeada: no eres administración, pero tampoco una empresa privada corriente. Gestionas un servicio público por concesión o convenio, eres un centro educativo sostenido con fondos públicos, o sois una empresa pública que vende servicios al mercado.

A este terreno lo llamo **régimen híbrido**: la obligación de accesibilidad te llega por la vía pública — la Disposición adicional 1ª del RD 1112/2018 y lo que digan tus pliegos, convenios o bases reguladoras — y, según qué vendas, se te puede sumar además la Ley 11/2023 como a cualquier empresa. Dos marcos a la vez. De ahí lo de híbrido.

Por dónde te obliga la vía pública

La DA 1ª del RD 1112/2018 extiende las exigencias técnicas del decreto — UNE-EN 301 549, que en la práctica es WCAG 2.1 AA — más allá de la administración: a webs vinculadas a la gestión de servicios públicos y a las financiadas con dinero público. La obligación se concreta en los documentos que ya has firmado:

- **Si gestionas por concesión o contrato**: revisa el pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas. La accesibilidad suele estar — como requisito, como condición de ejecución o como criterio — y su incumplimiento se trata como lo que es: incumplimiento de contrato, con sus penalidades y su peso en la siguiente licitación.
- **Si eres centro con fondos públicos**: mira el concierto o las bases de la subvención que os sostiene. La condición de accesibilidad viene en esa letra.
- **Si sois empresa pública**: vuestra posición es la más ambigua de las tres — formalmente mercantil, materialmente pública. La lectura prudente, y la que os evita el titular incómodo de "empresa pública con web inaccesible", es cumplir el estándar técnico del decreto. Y si vendéis al público servicios cubiertos (transporte, hostelería, venta online...), la Ley 11/2023 os aplica además por la vía privada, como a cualquiera.

Sobre la declaración formal de accesibilidad: el modelo oficial de sector público solo te es exigible si tus pliegos, convenio o bases lo dicen — o si tu entidad se asimila a organismo público. Ahora bien: tenerla publicada, aun sin estar obligado, es la señal más barata de que este tema lo tienes controlado. Quien licita lo nota.

Lo que te juegas

Tu riesgo no es tanto la multa directa como la cadena contractual:

- **Penalidades e incumplimiento de contrato**, si el pliego exigía accesibilidad y una queja o una revisión destapa que no se cumple.
- **Reintegro**, si la condición venía en una subvención (Ley 38/2003, art. 37: incumplir condiciones es causa de devolver el dinero).
- **La siguiente licitación**. La contratación pública ya incorpora la accesibilidad en sus prescripciones técnicas. Llegar al próximo concurso con la web conforme y la documentación en la mano no es cosmética:

es puntuación y es admisibilidad.

- Y la de siempre, la silenciosa: usuarios de un servicio público — o clientes, si vendéis — que no pueden completar lo que vinieron a hacer. En servicios públicos, además, con nombre y apellidos en el registro de quejas.

Tus primeros 30 días

Semana	Qué hacer
1	Saca tus pliegos, convenio o bases y busca "accesibilidad", "UNE-EN 301 549" y "WCAG". Copia literal lo que encuentres: esa es tu obligación exacta, por escrito.
2	La prueba del teclado sobre tus trámites o procesos principales: matrícula, reserva, solicitud, compra. Entero, sin ratón.
3	Pasa una herramienta automática (Lighthouse, WAVE) por las 5 páginas de más uso. Foto parcial, pero orientativa.
4	Encarga la auditoría con el pliego en la mano, para que el informe responda exactamente a lo que tu contrato exige — y te deje la prueba documental de que cumples.

La mesa de contratación no lee tu web. Lee tu carpeta.

Piensa en la próxima licitación, o en la renovación del concierto.

El pliego lleva un criterio de accesibilidad, porque la contratación pública lo lleva desde hace años. Tu competidor aporta un informe de auditoría con la lista de URLs evaluadas, una declaración publicada y un plan de correcciones con fechas. Tú aportas un párrafo que dice que vuestra web «cumple los estándares». Los técnicos de la mesa no abren la web: comparan carpetas. Y puntúan.

Ese es el coste más caro de este dictamen, y no viene con multa: viene con un contrato que no se firma.

El segundo coste viene con nombre y apellidos. Un usuario del servicio público que gestionas no puede completar la solicitud con teclado y presenta una queja. Como es un servicio público, la queja no se queda en tu bandeja: llega al concedente, o al concertante, con el registro del ciudadano y la fecha. Te piden explicaciones sobre una condición que estaba en el pliego que firmaste. A partir de ahí, penalidades si el pliego las prevé, y una anotación que pesa en la siguiente adjudicación.

Y si la accesibilidad venía como condición de una subvención, el art. 37 de la Ley 38/2003 tiene un nombre para incumplir condiciones: reintegro.

La versión buena es sencilla. El informe existe antes de que lo pidan. La declaración está publicada aunque el pliego no la exigiera, porque cuesta poco y dice mucho. La queja se responde con «está corregido desde tal fecha, aquí la evidencia». En la siguiente mesa, la carpeta es la tuya.

Esto es lo que hago:

Audito tu web contra WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549 sobre muestra representativa y te entrego el informe con la relación completa de URLs evaluadas — el documento que enseñas si el concedente, el concertante o un licitador pregunta. Si tus pliegos piden la declaración formal, te la redacto con el modelo oficial. Y si os aplica también la Ley 11/2023, el documento del art. 13.2 cae en el mismo encargo.

Presupuesto cerrado en 24 horas

Los casos híbridos los presupuesto viendo la web y, si me lo pasas, el pliego — así el alcance responde a tu contrato, no a una plantilla. Precio cerrado por escalones de tamaño, informe en 5-7 días laborables desde el inicio, garantía de 60 días sobre el alcance auditado.

Responde a este correo con tu URL (y el pliego, si lo tienes a mano) y te paso presupuesto en un día laborable.

P. D. Mándame el pliego junto con la URL. El alcance de la auditoría se ajusta a lo que tu contrato exige, no a una plantilla, y el informe responde a esa cláusula literal.